

[붙임 1-1]

통 보

제 목 외부강의 등 신고기준 준수 미흡
조 치 부 서 감사청렴부
내 용

1. 업무 개요

한국기계연구원(이하 '연구원'이라 한다)은 임직원이 외부강의등 대외활동을 수행할 경우 이를 연구원에 신고하도록 하고 있다.

2. 관련법령·규정 및 판단근거

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제2조(정의) 및 제10조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 제2항에 따르면 공공기관 임직원은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등¹⁾을 소속기관장에게 그 외부강의등을 마친 날로부터 10일 이내에 서면으로 신고하여야 한다고 되어 있다.

연구원 「임직원 행동강령규정」 제18조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 제2항에 따르면 임직원은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 「대외활동 관리지침」 제4조(신고 기준) 제2항에 따른 신고서를 작성하여 원장에게 그 외부강의등을 마친 날로부터 10일 이내에 신고하도록 되어 있다.

따라서 연구원 임직원은 외부강의등 대외활동 시 상위 법령 및 관련 규정을 준수하여 신고 기준을 위배하지 않도록 주의를 기울여야 한다.

3. 사실 관계

그런데도 「임직원 행동강령규정」 제34조(준수 여부 점검) 제1항에 따라 실시

1) 신고자의 성명, 소속, 직급 및 연락처, 외부강의등의 일시, 강의시간 및 장소, 외부강의등의 주제, 사례금 총액 및 상세 명세, 외부강의등의 요청자(요청기관), 담당자 및 연락처

한 “2023년 행동강령 이행실태 집중점검”에서 외부강의등을 마친 날로부터 10일 이내에 신고하여야 함에도 지연 신고²⁾된 사례(이하 ‘점검 결과’라 한다)를 [표 1]과 같이 확인하였다.

[표 1] 2022.7.1.~2023.6.30. 기간의 외부강의 등 지연신고 현황

구분	위반자	지연신고건수	평균지연일수	지연신고 리스트
내용	30명	37건	30일	(참고 1)

※ 퇴직자 3명 포함

4. 조치(안)

개정(2023.4.14.)된 「대외활동 관리지침」 별표 제3호(대외활동 위반자에 대한 제재기준)를 적용하여 [표 2]의 제재기준에 따라 점검 결과를 처리하고자 한다.

[표 2] 지연신고 유형 제재기준

유형	횟수	제재기준	동일유형(반복위반)
지연신고	1~10회	교육	주의
	11~20회	주의	경고
	21회 이상	경고	경징계

감사 결과, 관련자의 위반 횟수가 모두 10회 이내였기에 소관부서에 행동강령 “교육” 조치를 실시할 것을 요구한다.

조치할 사항

감사청렴부장은 외부강의등 수행 후 지연 신고한 관련자(27명)에 대해서 처분일로부터 2개월 이내에 행동강령 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)

※ 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	업무담당기간	위반횟수	비 고
0000000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX~현재	1회	교육대상
00000000000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX~현재	1회	교육대상
0000000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX~현재	1회	교육대상

2) 신고와 관련하여 기간 계산은 민법 제161조(공휴일 등과 기간의 만료점)를 적용하여 신고 만료일이 토요일 또는 공휴일인 경우 그 익일을 신고 만료일로 보되, 이외의 공휴일 등은 신고 기간에서 별도 제외하지 않음

소 속	직 급	성 명	담당업무	업무담당기간	위반횟수	비 고
0000000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	2회	교육대상
0000000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	1회	교육대상
000000000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	1회	교육대상
0000000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	1회	교육대상
0000000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	1회	교육대상
0000XX△△	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	1회	교육대상
0000000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	1회	교육대상
0000000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	2회	교육대상
00000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	1회	교육대상
00000XX△△	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	1회	교육대상
000000000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	1회	교육대상
0000000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	1회	교육대상
0000000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	1회	교육대상
00000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	1회	교육대상
00000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	1회	교육대상
0000000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	1회	교육대상
0000000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	1회	교육대상
0000000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	3회	교육대상
0000000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	1회	교육대상
0000000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	1회	교육대상
0000000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	1회	교육대상
00000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	2회	교육대상
0000000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	2회	교육대상
0000000000	0000원	0X0	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	1회	교육대상
0000000000	0000원	000	00업무(00직)	XXXX.XX.XX.~현재	1회	교육대상

※ 순서는 성명의 ㄱ, ㄴ, ㄷ 순

※ 관련자 리스트에는 퇴직자(처분일 기준) 3명 제외

- 000 0000원 (000000000/ XXXX.XX.XX. 퇴사)
- 000 0000원 (0000000000/ XXXX.XX.XX. 퇴사)
- 000 0000원 (0000000000/ XXXX.XX.XX. 퇴사)

(참고) 자연신고 적발 건 현황

(생략)